EL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO
Naturaleza

TEORÍAS →

Consideran el procedimiento administrativo como un principio:

1. De **garantía** para los afectados por la decisión administrativa.
2. De **participación** del ciudadano en las decisiones administrativas.
3. De **eficacia** en la ejecución de las decisiones o la mejor gestión de los intereses generales.

CONCEPCIÓN DOMINANTE → **Concebirlo como una garantía en el particular**

ARTÍCULO 105 C) CE →

La Ley regulará el procedimiento a través del cual deben producirse los actos administrativos.

- Garantizando la audiencia del interesado.

ARTÍCULO 47. 1 E) LPA →

- El particular tiene derecho a que un Acto Administrativo que afecte a sus derechos o intereses se dicte de acuerdo con un procedimiento establecido.
- **Si se prescinde totalmente** de tal procedimiento el acto será **NULO** de pleno derecho.